



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 2009.72.54.005939-9
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL
REQUERIDO(A) : LUCIANA CARDOSO DE AGUIAR
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

VOTO-EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO-TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ART. 40, § 13º, CF/88 C.C. ART. 28, INC. I, LEI 8.212/91. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VALIDADE. LEGALIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A SUA INCIDÊNCIA.

1. Sentença julgou procedente pedido de restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas recebidas a título de auxílio-alimentação pela parte-autora, exercente de cargo em comissão junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao fundamento de a Lei Estadual 11.467/2000 dispor ser esta verba de natureza indenizatória.

2. Acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina manteve a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

3. Pedido de Uniformização tempestivo interposto pela União Federal com base em vários fundamentos: a uma, que a parte-autora não é ocupante de cargo efetivo, mas sim, de cargo em comissão, sem cumulação com qualquer outro; a duas, se sujeita ao Regime Geral da Previdência Social, conforme art. 40, § 13º, da CF/88; a três, em razão disso, se submete ao art. 28, inc. I da Lei 8.212/91, o qual



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

dispõe que a base de cálculo do salário-de-contribuição será toda a verba recebida, destinada a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma; a quatro, que a Lei Estadual 11.467/00 não pode dispor sobre a incidência de contribuições para o custeio da Previdência Social no âmbito do Regime Geral da Previdência Social – mas tão só, e quando for o caso, para o regime próprio dos servidores do Estado de Santa Catarina. Trouxe como paradigma acórdão da lavra do STJ (REsp 895.146/CE).

4. O Incidente foi admitido pela eminente Presidente da Turma Recursal de origem ao fundamento de restar configurada a divergência jurisprudencial, vez que enquanto o acórdão recorrido acolhe a tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, em razão da sua natureza indenizatória, o paradigma do STJ singra em sentido diverso, qual seja, o de manter a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas de auxílio-alimentação dada a sua natureza remuneratória.

5. Por determinação do Exmo Presidente desta Turma Nacional foi dado ao presente Pedido de Uniformização de Recurso Representativo, com base no art. 15, § 2º da RI/TNU.

6. CONHEÇO do presente Pedido de Uniformização tendo em vista que enquanto o acórdão recorrido acolhe a tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, pago em pecúnia, em razão da sua natureza indenizatória, o paradigma do STJ singra em sentido diverso, qual seja, o de manter a incidência da contribuição previdenciária no auxílio-alimentação, pago em pecúnia, dada a sua natureza remuneratória. Patente, portanto, o dissídio jurisprudencial.

7. No mérito, é de se DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização da União Federal.

8. Com efeito, primeiro, é de se considerar que a parte-autora, servidora pública federal, exerceu Cargo em Comissão, de livre nomeação e exoneração, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no período de 08/04 a 04/05, em caráter exclusivo, sem cumulá-lo com qualquer outro. Por tal, se sujeita ao disposto no art.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

40, § 13º da CF/88, *“in verbis”*: *“O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral da previdência social.”*

8.1. Ou seja, em caso como tal, de exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, exercido de modo exclusivo, a parte-autora está sujeita ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e não, portanto, ao regime próprio dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina (Lei 11.467/00) e muito menos ao regime dos Servidores Públicos Federais (Lei 10.887/04).

8.2. Tal diferenciação é fundamental para os fundamentos que se seguirão. Isto porque, em estando submetida ao RGPS, a incidência de contribuição previdência sobre a sua remuneração é regulada pelo art. 28 da Lei 8.212/91, inc. I, que de modo claro e taxativo dispõe que entende por salário-de-contribuição *“a totalidade dos rendimentos pagos, devidos e creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.”*

8.3. Some-se a isso, que tais valores são pagos em pecúnia e desta forma depositados na conta da parte-autora, a bem caracterizar a sua natureza salarial, vez que assume manifesto caráter de aquisição de disponibilidade econômica, a acrescer o patrimônio daquele empregado ou trabalhador que o recebe, nos termos do art. 43 do CTN.

8.4. A única exceção que se faz ao disposto no art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91 é a constante do seu próprio § 9º, alínea “c”, no qual o Legislador, expressamente, exclui do salário-de-contribuição *“a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976.”*



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

8.5. Ou seja, a exceção somente se aplica quando a própria empresa fornece a alimentação ao seu empregado. O desembolso feito pela empresa é considerado “*despesa operacional*” da mesma, nos termos da Lei 6.321/76, que instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O seu art. 3º diz expressamente que não se inclui no salário-de-contribuição a parcela paga pela empresa a este título. Entretanto, este não é o caso dos autos, onde a parte-autora recebeu o Auxílio-Alimentação em pecúnia e a empresa para a qual trabalhou no período em questão (TJ/SC) não lhe fornecia, “in natura”, a alimentação.

8.6. A jurisprudência do STJ é copiosa tanto no sentido de abarcar o entendimento de que Auxílio-Alimentação, quando pago em pecúnia e com habitualidade, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, a assumir natureza salarial, bem como no sentido de que a sua incidência somente será afastada quando o pagamento for efetuado “*in natura*”, ou seja, quando a alimentação for fornecida diretamente pelo empregador aos seus empregados. Por oportuno, transcrevo parte da ementa do REsp. 447.766/RS, da 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, nos sentidos ora esposados:

“O STJ firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação, quando pago em espécie, passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição salarial, afastando-se, somente, de tal incidência, quando o pagamento for efetuado “in natura”, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, estando ou não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.”

Na mesma linha de interpretação o REsp 433.230/RS, REsp 719.714/PR, REsp 584.740/CE, REsp 1.130.029/RS, REsp 1.224.096/SC, REsp 1.188.891/DF e EDcl no Ag. 1.101.109/SP, dentre outros.

9. Em sendo assim, o Auxílio-Alimentação recebido pela parte-autora, exercente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, de modo exclusivo, no período de 08/04 a 04/05, se sujeita à incidência de contribuição



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

previdenciária dada a sua natureza salarial, em plena consonância com o disposto no art. 40, § 13, da CF/88 c.c. art. 28, inc. I da Lei 8.212/91.

10. Como já dito alhures, não há falar no caso em questão da aplicação da Lei Estadual de Santa Catarina, Lei 11.467/2000. Primeiro, porque cabe somente à União legislar sobre a Seguridade Social, conforme o disposto no art. 22, inc. XXIII. É assente que a Seguridade Social, por força do art. 194 da CF/88, abrange a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. De notar que tal competência é privativa, no sentido de que somente a União pode exercê-la em detrimento dos demais entes integrantes da federação brasileira (Estados, Municípios e Distrito Federal).

11. Ainda que o art. 24, inc. XII, CF/88, disponha que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a previdência social, no dizer de José Afonso da Silva (*"Comentário Contextual à Constituição"*, Editora Malheiros, 6ª edição, pg. 279/280), com base em interpretação sistemática, é de se concluir que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal somente podem legislar sobre os regimes de previdências próprios, mas não sobre a Seguridade Social. Além do que, caso legislem sobre os respectivos regimes de previdência ficam sujeitos às normas gerais estabelecidas pela União.

11.1. Assim, não tem validade jurídica a Lei Estadual de Santa Catarina, Lei 11.647/00, para o fim de afastar a incidência de contribuição previdenciária destinada à manutenção da Seguridade Social, em especial do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). A sua validade se circunscreve apenas se aplicada ao Regime Jurídico próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina.

12. Some-me a isso, consectário lógico, que a contribuição social-previdenciária é uma espécie tributária destinada ao financiamento da Seguridade Social - aí incluído o RGPS -, que tem como instituidor, a própria União, que é quem detém competência tributária para tanto. Além do mais, tal tributo é arrecadado por



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

um de seus órgãos, qual seja, a Receita Federal. Se já não havia sustentação jurídica o legislador infraconstitucional estadual legislar sobre a Seguridade Social, na parte que diz respeito à sua manutenção pela União, por força do art. 22, inc. XXIII, da CF/88, muito menos teria qualquer contorno de validade jurídica o afastamento de tributo federal por intermédio de legislação estadual. Estar-se-ia diante de uma grave violação das repartições de competências tributárias postas na CF/88 entre os entes federados.

13. Doutro giro, um dos fundamentos da r. sentença, mantida pelo v. acórdão, é o disposto no art. 4º da Lei 10.887/2004, no qual, expressamente, exclui da base da contribuição o Auxílio-Alimentação (art. 4º, inc. V). Entretanto, é de convir que tal legislação diz respeito à contribuição social do servidor público ativo, em cargo efetivo, de qualquer dos Poderes da União. Ora, não vejo como possível juridicamente aplicar tal legislação específica (integrantes dos Poderes da União) aos integrantes do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

14. ANTE O EXPOSTO:

a) Firmando a tese jurídica de que os empregados submetidos ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), aí incluídos, como é o caso da parte-autora, os exercentes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, em caráter exclusivo, se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas percebidas a título de Auxílio-Alimentação dada a sua natureza salarial, com base nos termos do art. 40, § 13º, da CF/88 c.c. art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91, salvo, o que não é o caso dos autos, se tal pagamento for “*in natura*”, isto é, quando a própria empresa fornece a alimentação;

b) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização da União para reformar o acórdão recorrido, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, de modo a manter a incidência da



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas pela parte-autora a título de Auxílio-Alimentação, no período de 08/04 a 04/05.

15. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

ACÓRDÃO

Acordam os membros desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização, com base no voto do Juiz Federal Relator.

Brasília/DF, 27 de junho de 2012.

Paulo Arena

Juiz Federal Relator

Documento assinado por **JF100133-PAULO RICARDO ARENA FILHO**
Autenticado sob o nº 0036.0D31.0535.0000.0AA4 - SRDDJEFPRP
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO

Requerente: FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Requerido(a): LUCIANA CARDOSO DE AGUIAR
Proc./Adv.: DANIELA DELAVI CORAL

Origem: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.: 2009.72.54.005939-9

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e, por maioria, deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a), vencidos os Juízes Federais AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR e ANTONIO SCHENKEL que negavam-lhe provimento.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes Federais: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Proferiu Sustentação Oral Pela Requerente: Dr. WESLEY LUIZ DE MOURA

Brasília, 27 de junho de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)